Operaciones de crédito público

*Juan Carlos Guasca**

Resumen

El presente artículo hace referencia a lo principales conceptos sobre crédito público así como a la clasificación de las operaciones de esta naturaleza, de acuerdo con el Decreto 2681 de 1993. Adicionalmente, se hace un análisis de las normas y de las decisiones de la Corte Constitucional relacionadas con el empréstito celebrado por entidades territoriales. Por último, incluye una referencia a las normas de la Superintendencia Bancaria según los parámetros de los acuerdos de Basilea para medir el riesgo de los créditos concedidos a las entidades territoriales.

Palabras claves: crédito público, empréstito, entidad territorial, presupuesto público y riesgo crediticio.

Abstract

This article refers to the main concepts about public debt and its classification according with Decree 2681 of 1993. Additionally, an analysis about regulation and decisions from Constitutional Court related with loans of territorial entities is made. Finally, it includes a reference to the norms issued by Superintendence of Banks about parameters according Basle accords to seize risks of credits granted to territorial entities.

Key words: public credit, loan, territorial entity, public budget and credit risk.

* Abogado y Especialista en Legislación Financiera, Universidad de los Andes. Master in Banking and Financial Regulation, Boston University. Program on Negotiation, Harvard Law School. Asesor Jurídico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Profesor de Negociación y Derecho Bancario Universidad de los Andes. Profesor Resolución de Conflictos, Universidad Privada Boliviana. Profesor de Operaciones de Crédito Público en la Universidad de los Andes y Universidad Javeriana

Introducción

El presente artículo presenta una aproximación conceptual a las operaciones de crédito público en Colombia desde el punto de vista contractual y su relación con las entidades financieras, en particular con los establecimientos de crédito. La anotación anterior tiene como propósito delimitar el objeto de este artículo dejando de lado importantes discusiones acerca de la naturaleza de otras obligaciones pasivas del sector público, entre otros temas. Para tal propósito, el tema será tratado así: la primera parte presentará el entorno conceptual de las operaciones de crédito público, las autoridades que en él participan y las relaciones con el estatuto cambiario; la segunda corresponde a la clasificación de las operaciones de crédito público y los requerimientos para su contratación, la tercera parte tratará sobre el contrato de empréstito de las entidades territoriales y la última parte acerca del empréstito a entidades territoriales y su relación con Basilea II.

Tal como fue anotado anteriormente este artículo únicamente analizará las operaciones de crédito público originados en contratos regidos por el decreto 2681 de 1993, reglamentario del artículo 41 de la ley 80 de 1993, limitación que se hace necesaria dada la extensa cantidad de normas que autorizan a las autoridades de todos los ordenes a contratar obligaciones de deuda o adquirir obligaciones por diversas causas.

Finalmente, como podremos observar en el desarrollo del presente escrito, el Estado ha desplegado una gran actividad, en la expedición de normas tanto de carácter legislativo como reglamentarias, para permitir la adquisición de financiamiento tanto externo como interno, bajo criterios que permitan mantener controlado el creciente déficit fiscal y asegurar la sostenibilidad de la deuda, principios conocidos y desarrollados por la Constitución Política.

1. Concepto de deuda pública

Establecer en Colombia el monto total de las obligaciones del sector público no es fácil dado que el gobierno central, las entidades territoriales y las descentralizadas de todos los ordenes adquieren obligaciones pasivas por diversas causas tales como: obligaciones pensionales, pasivos contingentes, bonos emitidos por el gobierno nacional, obligaciones provenientes de diversos contratos, y reconocimiento del pasivo pensiona en procesos de privatización.

a) Definición legal

En primer lugar es necesario referir la deuda según el contexto constitucional. La Corte Constitucional ha considerado que la deuda pública debe ser tratada por el Estado como un todo dada su importancia por sus efectos macroeconómicos, la necesidad de propender por el equilibrio en las finanzas estatales y garantizar el servicio de la deuda[1].

El régimen legal colombiano definió en el decreto reglamentario 2681 de 1993 las operaciones de crédito público, desde dos aproximaciones: la primera de ellas desde la definición propiamente dicha y la segunda desde el concepto de las operaciones conexas. El artículo 3 del anotado decreto establece la definición propiamente tal de las operaciones de crédito público, así:

> "OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO. Son operaciones de crédito público los actos o contratos que tienen por objeto dotar a la entidad estatal de recursos, bienes o servicios con plazo para su pago o aquellas mediante las cuales la entidad actúa como deudor solidario o garante de obligaciones de pago"

La anterior definición se compone de los siguientes elementos objetivos:

1. Suministro de recursos, bienes o servicios con plazo para su pago. Este primer elemento incluye tanto el dinero como el suministro de bienes o servicios lo cual amplía el concepto de crédito. Los elementos incluidos en esta definición han permitido a las autoridades celebrar transacciones bajo el entorno legal del crédito público para la financiación de contratos de venta de energía y la compra de bienes a plazo a través de la operación denominada crédito de proveedores.
2. De otra parte, permite que la entidad actúe como deudor solidario o garante de obligaciones de pago, elemento que incluye el otorgamiento de garantías; refiriéndose a los pasivos contingentes en el crédito público.

Revisando de manera comprensiva el mismo decreto encontramos que el artículo 1° determina el elemento subjetivo para establecer la celebración de operaciones de crédito público, recogiendo aquellas entidades listadas en el artículo 2° de la ley 80 de 1993. Dado que con posterioridad a la expedición de esta ley han sido creadas entidades no incluidas en este artículo, ha sido necesario aplicarles las normas relacionadas con el crédito público. Tal es el caso

[1] COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia del 13 de octubre de 1999. Magistrado Ponente: Alvaro Tafur Gálvis. Sentencia C-783 de 1999.

de las empresas prestadoras de servicios públicos en las cuales el estado cuenta con participación en un porcentaje superior al 50% de su patrimonio[2]; adicionalmente, el artículo 7 de la Ley 781 de 1992 incluyó a las áreas metropolitanas y las asociaciones de municipios determinando que se sujetarán a las normas sobre crédito público aplicables a las entidades descentralizados del orden territorial. Por último, se incluyen a los entes universitarios autónomos, las corporaciones autónomas, regionales y la Comisión Nacional de Televisión determinando que se sujetarán a la normatividad aplicable a las entidades descentralizadas del orden nacional.

De otra parte, el mismo artículo 32 parágrafo 1 de la ley 80 de 1993 estableció que las obligaciones adquiridas por los establecimientos de crédito, las compañías de seguros y las demás entidades financieras de carácter estatal, en el giro ordinario de sus actividades no se sujetarán a las disposiciones de la ley 80 de 1993, la excepción anotada es apenas lógica dado que las entidades financieras y en particular los establecimientos de crédito obtienen la mayoría de sus recursos a través de colocaciones de títulos y exigibilidades de diversa índole que de no ser por la excepción expresa podrían considerarse como deuda pública; análisis idéntico debe efectuarse sobre las operaciones activas ya que de lo contrario todos los créditos colocados por estas entidades serían considerados como operaciones de endeudamiento público.

Como otra parte de la definición me referiré a las operaciones asimiladas:

b) Operaciones asimiladas

El decreto 2681 de 1993, reconociendo la agilidad con la cual son desarrolladas nuevas operaciones de financiación determinó criterios para aquellos casos en que sea necesario incluir nuevas transacciones a través de la figura de operaciones asimiladas, los criterios para que tales operaciones financieras sean consideradas como endeudamiento público son los siguientes:

1. Transacciones que cuenten con plazo para su pago.
2. Estar incluida en la lista dada a manera de ejemplo como son los créditos documentarios cuando el banco emisor de la carta de crédito otorgue un plazo para cubrir el valor de su utilización y la novación o modificación de

[2] El artículo 6 de la ley 781 de 2002 incluyó a estas sociedades dado que la ley 142 de 1994 había estableció que se regirían por las normas del derecho privado, dicho artículo determinó que la gestión y celebración de las operaciones de crédito publico celebradas por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios oficiales y mixtas, así como de aquellas con participación directa o indirecta del Estado superior al cincuenta por ciento de su capital social, se sujetarán al Decreto 2681 de 1993 y demás normas concordantes aplicables a las entidades descentralizadas del correspondiente orden administrativo.

obligaciones, cuando la nueva obligación implique el otorgamiento de un plazo para el pago.[3]

Dentro de las operaciones asimiladas la Dirección General de Crédito Publico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público[4] ha considerado los contratos de leasing como tales dado que estas operaciones de financiación incluyen el valor de la renta por el uso del bien, la amortización del precio del bien a adquirir y el pago de los intereses que se efectúa durante el plazo del contrato de leasing.

2. Autoridades que participan en el proceso de autorización de las operaciones de crédito público

A continuación haremos una presentación de las principales autoridades que tienen facultades en relación con el tema del crédito público, a saber:

a) Congreso de la República

El Congreso participa desde su función natural de legislador al autorizar el endeudamiento de la Nación destinado a financiar apropiaciones presupuestales, programas y proyectos de desarrollo económico y social, y a garantizar operaciones de crédito público interno, y externo; dicha autorización se refleja en un monto de recursos que es aumentado una vez el cupo ha sido utilizado, siendo ajustado por última vez mediante la ley 781 de 2002; es de anotar que el monto por el cual autoriza el Congreso al Gobierno esta sujeto a la limitación establecida en el artículo 364 de la Constitución Nacional.

De otra parte, el artículo 150, numeral 9 determina que el Congreso tiene la función de conceder autorizaciones al Gobierno para negociar empréstitos y enajenar bienes nacionales.

Adicionalmente, el Congreso cuenta con la facultad establecida en el artículo 150, numeral 19 literal a) de dictar las normas generales, y señalar en ella los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para organizar el crédito público. La facultad anotada aun no ha sido utilizada; sin

[3] Artículo 4 del Decreto 2681 de 1993. COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDAY CREDITO PUBLICO. DECRETO 2681 DE 1993."Por el cual se reglamentan parcialmente las operaciones de crédito público, las de manejo de la deuda pública, sus asimiladas y conexas y la contratación directa de las mismas.". En Diario Oficial 41159.30, Imprenta Nacional, 1993.

[4] Oficio No. 197 de abril 21 de 1995 de la Oficina Jurídica de la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

embargo, es necesario que el gobierno tome la iniciativa de adelantar este proyecto dado que podría facilitar la armonización de las diferentes disposiciones relacionadas con el crédito público, en especial lo dispuesto por las diferentes leyes de endeudamiento como la ley de endeudamiento territorial; adecuar la normatividad relacionada con las operaciones de endeudamiento a los nuevos productos financieros; prever procedimientos ágiles y simplificados para estas operaciones que garanticen un control y vigilancia sobre el crédito público que preserven la integridad de la política de endeudamiento del país; propender por la estabilidad financiera de las entidades y organismos públicos, dentro del marco de la política macroeconómica; adelantar la gestión óptima del portafolio de obligaciones públicas, desarrollar un marco regulador que permita coordinar la participación de las entidades y organismos del sector público en este medio cambiante; desarrollar una coordinación con las entidades territoriales para preservar un acceso oportuno y suficiente del país a los recursos del crédito en términos favorables.

b) Comisión Interparlamentaria Asesora de Crédito Público

Las funciones de tal Comisión en relación con el proceso de contratación se encuentran establecidas en el parágrafo 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el parágrafo de los artículos 7 y 24 de la Ley 185 de 1995, el artículo 5 de la ley 533 de 1999, en armonía con el articulo 65 de la ley 5 de 1992 y las funciones que establece el artículo 12 de la ley 781 de 2002, normas dirigidas a crear un control sobre el gobierno en cuanto a los montos y condiciones en los cuales son celebradas las operaciones de endeudamiento.

Bastante se ha criticado la participación de esta Comisión en el proceso de perfeccionamiento de la deuda publica, por cuanto el Congreso cuenta con diversas herramientas para ejercer el control político al endeudamiento que celebra el gobierno a través del proceso de autorización de la ley de endeudamiento, la ley anual de presupuesto e inclusive a través de la facultad de adelantar juicios políticos a los funcionarios que participan en el proceso de endeudamiento; sin embargo, su participación se ha tornado en un requisito para la contratación el cual no aporta valor alguno pero si conlleva una participación del legislativo en las funciones propias del poder ejecutivo, dicha participación conlleva a la violación de los principios constitucionales de separación de poderes, colaboración armónica y competencia legal exclusiva. Por último, aun cuando todas las normas establecen que la participación de la Comisión en el proceso de contratación se reduce a emitir un concepto, el hecho que sea con-

siderado como un requisito para perfeccionar la contratación conlleva a una intervención del legislativo en el proceso de contratación.[5]

c) Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación

El decreto 2681 de 1993, artículo 40 determina los criterios sobre los cuales el Ministerio, el Departamento Nacional de Planeación y el Conpes emiten las autorizaciones y los conceptos que se enuncian a lo largo de la citada norma. En el mencionado artículo se dice que estas entidades deberán rendir su autorización o concepto, según corresponda, considerando, entre otros, la adecuación de las respectivas operaciones a la política del Gobierno en materia de crédito público, con el Programa Macroeconómico y el Plan Financiero aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, y el Consejo Superior de Política Fiscal, Confis.

El artículo 41, mas adelante, determina al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la obligación de considerar las condiciones del mercado, las fuentes de recursos del crédito, la competitividad de las ofertas, la situación financiera de la entidad y el cumplido servicio de la deuda por parte de la entidad que esta gestionando la autorización, como criterios de aprobación.

En particular, el decreto 1363 de 2000, faculta al Departamento Nacional de Planeación para expedir su concepto con fundamento en la justificación técnica, económica y social del proyecto, la capacidad de ejecución, la situación financiera de la respectiva entidad, su plan de financiación por fuentes de recursos y el cronograma de gastos anuales.

Así mismo, el Departamento Nacional de Planeación tendrá en cuenta que las entidades estatales hayan cumplido la obligación de incluir en sus presu-

[5] La Corte Constitucional mediante sentencia C-246/04. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández declaró la constitucionalidad de las funciones cumplidas por la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, por considerar que con ellas se da cumplimiento al control político de que tratan los artículos 114 y 150-9. Las funciones permiten el desarrollo de la colaboración armónica que debe existir entre los órganos del Estado para la realización de dado que el manejo de la economía no corresponde solo al ejecutivo sino también al legislativo. La anterior sentencia a la fecha de elaboración del presente documento no había sido publicada y solo era de dominio público un comunicado de prensa.

Por su parte las expresiones "en su condición de asesora del Gobierno" y "con el fin de obtener su consejo", presentes en el artículo 4 de la ley 18 de 1970, fueron retiradas del ordenamiento jurídico nacional pues, en su criterio, al ser la función de la comisión interparlamentaria el control político, no puede pretenderse que éste mismo cumpla funciones de asesoría o consejería respecto del ejecutivo.

puestos los recursos del crédito y las partidas necesarias para sufragar los compromisos que adquieran, y adicionalmente, en el caso de empréstitos externos, las contrapartidas necesarias para la debida ejecución del proyecto, que complementen los recursos del crédito.

Adicionalmente, el Ministerio participa en el proceso de autorización de endeudamiento de aquellas entidades que han celebrado acuerdos de reestructuración de los que trata la ley 550 de 1999 tal como lo establece el numeral 6 del artículo 58, norma que fue declarada constitucional mediante sentencia C-1319 de 2000[6].

d) Consejo Nacional de Política Fiscal (Confis)

Según el artículo 26 del Decreto 111 de 1996 este ente tiene la función de aprobar, modificar y evaluar el Plan Financiero del Sector Público, de acuerdo con los lineamientos del CONPES y ordenar medidas para su estricto cumplimiento, dentro de las cuales se encuentra en análisis de las necesidades de financiamiento y determinar las metas financieras para la elaboración del Programa Anual Mensualizado de Caja del Sector Público.

e) Banco de la República

El banco central establece las condiciones financieras en las cuales serán emitidos los títulos de deuda pública, tal como lo establece el parágrafo 2° del artículo 41 de la ley 80 de 1993, reglamentadas por el artículo 18 del decreto 2681 de 1993. Facultad que para el Banco se encuentra establecida en la ley 31 de 1992, artículo 15, literal c).

De otra parte la Resolución Externa No. 6 de 1998, fijó las condiciones financieras a las que debe sujetarse la Nación para colocar títulos de deuda pública externa en los mercados de capitales internacionales.

Igualmente, la Resolución Externa No. 3 de 1996, señala las condiciones financieras a las cuales deben sujetarse las entidades públicas para colocar títulos en moneda legal colombiana.

Otra función del Banco en la contratación de operaciones de crédito público es la de actuar como agente fiscal de los créditos externos e internos y en aquellas operaciones que sean compatibles con las finalidades del Banco así como otorgar créditos o garantías a favor del Estado en las condiciones pre-

[6] COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia del 27 de septiembre 2000. Magistrado Ponente Vladimiro Naranjo Mesa. Sentencia C-1319 de 2000.

vistas en el artículo 373 de la Constitución Política, tal facultad se encuentra establecida en la Ley 31 de 1992 - artículo 13, literales a, b, d y parágrafo y en el Decreto 2520 de 1993, artículo 13, numerales a, b, d y parágrafo. Aun cuando la norma determina que el Banco actuará como agente fiscal de créditos esta facultad ha sido utilizada para que actúe en esta condición en la emisión de bonos y títulos emitidos tanto en moneda local como en moneda extranjera

3. Aspectos cambiarios

La Resolución 8 de 2000 denominada estatuto cambiario expedida por la Junta Directiva del Banco de la República en cuanto a las operaciones de crédito público determina en primer lugar que les aplican los criterios generales de residente y operación de cambio, con el propósito de considerarlas objeto de esta reglamentación.

En cuanto al endeudamiento externo el artículo 28 afecta las operaciones de endeudamiento tanto desde el punto de vista activo como del pasivo.

El artículo 34 se refiere en particular a los créditos en moneda extranjera que obtenga la Nación, las entidades territoriales y las entidades descentralizadas, de todas ellas reafirma que estarán sujetas a las obligaciones allí previstas incluido el depósito de que trata el artículo 26 de esta resolución. Dado que un mecanismo muy utilizado para adquirir deuda es la emisión de bonos el artículo 36 obliga a constitución del depósito relacionado para tales transacciones.

De otra parte el articulo 79 se refiere a la estipulación de obligaciones en moneda extranjera, y los artículos 10 y 12 relacionados con los créditos de proveedores y el leasing para darles el tratamiento determinado por el anotado Estatuto.

Así mismo, el artículo 28, tal como lo establece el artículo 11 de la Ley 9a. de 1991, la Junta Directiva del Banco de la República podrá señalar con carácter general los plazos, intereses, finalidad, límites cuantitativos y demás condiciones al endeudamiento externo público o privado, para evitar que su contratación ocasione presiones inconvenientes o inmoderadas sobre el mercado cambiario.

En cuanto a las garantías y los avales en moneda extranjera la Resolución Externa 8 mencionada, autoriza su otorgamiento en el artículo 38 aclarando que los respectivos ingresos y egresos de divisas deberán canalizarse a través del mercado cambiario.

Por último, dado que las entidades públicas celebran operaciones de manejo de deuda estas deben seguir los lineamientos establecidos en la Resolución 8 de 2000 para los derivados financieros.

4. Clasificación de las operaciones de crédito público

La importancia de determinar los diversos tipos de operación de crédito público se refleja en los trámites a surtir ante las autoridades respectivas, para tal propósito considero que la clasificación puede darse de la siguiente manera y siguiendo los siguientes criterios:

a) Según la moneda de celebración

Internas: Son operaciones de crédito público internas las que, de conformidad con las disposiciones cambiarias, se celebren exclusivamente entre residentes del territorio colombiano para ser pagaderas en moneda legal colombiana.[7]

Externas: Son operaciones de crédito público externas todas las demás.[8]

b) Según el plazo de pago

Corto plazo: El artículo 15 del decreto 2681 de 1993 se refiere a los contratos de empréstito y determina que son aquellos celebrados con plazo igual o inferior a un año para el pago de las sumas de dinero.

A su vez la ley en esta categoría establece dos subcategorías: los créditos transitorios y los de tesorería.

- **Transitorios:** Son aquellos que serán pagados con créditos de plazo mayor a un año, respecto de estos últimos deberá existir oferta en firme para autorizar su celebración.

- **Tesorería:** Son créditos de corto plazo de tesorería los que deben ser pagados con recursos diferentes del crédito. Una de las fuentes con las cuales podrán ser pagados estos créditos son las transferencias que reciban los entes territoriales de la Nación.

En cuanto a los sobregiros estas transacciones son consideradas operaciones de crédito público, pero no están sujetas a las aprobaciones que requeriría de ordinario una transacción de esta naturaleza excepción establecida en el parágrafo del articulo 7 del decreto 2681 de 1993.

[7] Articulo 3 decreto 2681 de 1993

[8] Idem

De manera excepcional la Dirección del Tesoro Nacional podrá otorgar créditos de tesorería por un plazo que no exceda la vigencia fiscal a las entidades descentralizadas del orden nacional y a las entidades territoriales y sus descentralizadas, para lo cual deberá dar cumplimiento a las condiciones y requisitos que establezca el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.[9]

- **Largo plazo:** Aun cuando el decreto que reglamenta las operaciones de crédito público no establece una definición sobre las operaciones de largo plazo se entenderá que son aquellas que no cumplan con los requisitos para considerarlas como de corto plazo lo cual significa que el plazo para su pago deberá ser mayor a un año.

5. Contratación

El inciso 9° del parágrafo 2 del artículo 42 de la Ley 80 de 1993 establece que las operaciones de crédito público serán contratadas de forma directa, mecanismo que se reitera en el artículo 30 del decreto 2681 de 1993, es decir no están sujetas al proceso de licitación. La razón de establecer este mecanismo no es otra que la de reconocer la agilidad a la que han de celebrarse las operaciones de endeudamiento dada la alta velocidad a la cual cambian las condiciones económicas y financieras que sirvieron de fundamento durante la negociación del contrato y que no podrían ser sostenidas de surtir todas las etapas de un proceso licitatorio.

Sin embargo, este proceso de contratación está sujeto al cumplimiento de los principios establecidos en la ley 80 de 1993 para la contratación pública de que tratan los artículos 23 a 31, haciendo especial énfasis en lo contenido en el parágrafo 2° del artículo 24.

En particular el decreto 2681 de 1993 determinó que las entidades están obligadas a efectuar al menos dos cotizaciones cuando las circunstancias de la operación lo permitan y celebrarán la operación con la entidad que ofrezca el tipo de crédito, tasa de interés, plazo, comisión, y en general, el costo efectivo de la oferta, mas conveniente para la entidad. Valga la pena anotar que el valor de la comisión es aplicable a operaciones de deuda internacional cuya ley aplicable no sea la ley colombiana, dado que nuestro ordenamiento legal determi-

[9] Artículo 3 Ley 185 de 1995. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. LEY 185 de 1995. "Por la cual se autorizan operaciones de endeudamiento interno y externo de la Nación, se autorizan operaciones para el saneamiento de obligaciones crediticias del sector público, se otorgan facultades y se dictan otras disposiciones. En: Diario Oficial No. 41.690, Bogotá Imprenta Nacional, 1995.

na que todo valor cobrado al deudor como consecuencia de la operación de financiamiento será imputada a intereses y estos no podrán exceder el tope legal establecido por las normas comerciales y civiles.

6. Descripción de las operaciones de crédito público

La descripción de las operaciones de crédito publico se hará siguiendo el mismo orden en el cual fue reglamentado por el ya anotado decreto 2681 de 1993, y enunciando los requisitos de celebración de cada una de ellas.

a) Empréstito

Definido por el artículo 7° del decreto 2681 de 1993 como aquellos contratos que tienen por objeto proveer a la entidad estatal contratante de recursos en moneda nacional o extranjera con plazo para su pago. En cuanto al mecanismo de celebración el decreto anotado reitera que la contratación se hará de forma directa. De otra parte el artículo 2 del decreto 2681 de 1993 lista las entidades que celebran operaciones de crédito público a nombre de la Nación.

Los siguientes artículos que se refieren al empréstito listan los requisitos que deben cumplirse para celebrar válidamente su contratación, diferenciando aquellos que debe cumplir la Nación si el endeudamiento es interno o externo; igualmente, lista los requisitos que deben observar las entidades descentralizadas del orden nacional y de entidades territoriales y sus descentralizadas si es interno o externo.

Por último, el decreto incluye los créditos de gobierno a gobierno, aunque la misma norma establece que no son propiamente empréstitos se refiere a aquellos créditos mediante los cuales un gobierno extranjero adquiere el compromiso de poner a disposición del Gobierno Nacional los recursos necesarios para la financiación de determinados proyectos, bienes o servicios.

b) Créditos de proveedores

El artículo 17 del decreto 2681 de 1993 considera la compra de bienes o servicios con plazo para su pago como créditos de proveedores.

La financiación del bien o servicio a ser adquirido se rige por las normas del artículo 41 de la ley 80 y del decreto 2681 de 1993 en tanto que la adquisi-

ción del bien como tal, se rige por los procedimientos ordinarios de contratación pública.

Los requisitos de contratación del crédito de proveedores son los mismos establecidos para los empréstitos dependiendo del ente que lo celebre.

c) Emisión y colocación de títulos

La Nación y demás entidades públicas para su financiación han acudido a diversos instrumentos expresados en moneda extranjera y nacional. Durante la década de los ochenta el Título de Ahorro Nacional fue el instrumento mas utilizado para adquirir recursos por parte del Gobierno Nacional, otros títulos utilizados durante esta época fueron los Bonos Agrarios, los de Desarrollo, los de Bienestar Familiar, los de Valor Constante y los Bonos Ley 21 de 1963.

Con la crisis financiera de 1998 el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras -Fogafin- emitió bonos, algunos de ellos pagaderos con cargo al Presupuesto General de la Nación y otros pagaderos con recursos propios. Algunos títulos emitidos fueron los Bonos de Seguridad, los bonos para la Paz, los bonos Colombia, los Títulos de Reducción de Deuda TRD's.

La anterior introducción sirve de punto de referencia para entender que las operaciones de crédito público mediante títulos puede ser adquirida en uso de las facultades que otorga la ley 80 de 1993 y sus normas reglamentarias o a través de títulos de deuda creados mediante diversas normas y por lo tanto no se sujetan al tramite previsto en el decreto 2681 de 1993.

A partir de la anterior introducción, el decreto 2681 de 1993 en su artículo 18 define los títulos de deuda pública como aquellos valores de contenido crediticio y con plazo para su redención, emitidos por las entidades estatales. De manera expresa señala que no se consideran títulos de deuda pública los valores que, en relación con las operaciones del giro ordinario de las actividades propias de su objeto social, emitan los establecimientos de crédito, las compañías de seguros y las demás entidades financieras de carácter estatal, con excepción de los que se coloquen en el mercado externo, los cuales requerirán autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La anterior definición generó bastantes dudas cuando se trató de emitir títulos en procesos de titularización, dado que tales instrumentos incorporan derechos crediticios, de participación o mixtos que incorporan la parte alícuota de un derecho de naturaleza activa. Teniendo en cuenta esta consideración las facultades dadas a las autoridades que participan en las operaciones de crédito público no eran suficientes o al menos totalmente claras, con el propósito de facilitar el proceso de control por parte las autoridades económicas el

artículo 12 de la Ley 533 de 1999 otorgó competencia al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para emitir un concepto sobre la viabilidad financiera de tales procesos.

Igualmente el decreto 2681 señala los requisitos que debe cumplir la Nación para emitir títulos bien sea en el mercado interno o externo.

El Gobierno Nacional desde finales de los ochenta siguió la tendencia internacional de adquirir recursos a través del mercado de capitales dado que los bancos internacionales estaban cerrando sus puertas a los créditos sindicados.

Las emisiones de bonos durante la década de los noventa tuvieron un cambio importante ya que en 1996 representaba el 34% del monto de la deuda y en el 2002 ascendía al 62%. La mayor parte de estas colocaciones ha sido efectuada en el mercado de los Estados Unidos. La República de Colombia debe cumplir con los requisitos de emisión de títulos de gobiernos extranjeros establecidos por cada jurisdicción en la que coloca sus títulos; por ejemplo en Estados Unidos son los establecidos por la Rule 144A y demás normas relacionadas.

Adicionalmente, el decreto incluye los requisitos que deben cumplir las entidades descentralizadas del orden nacional y de entidades territoriales y sus descentralizadas tanto en el mercado interno como en el externo, no obstante los requisitos a que hacen referencia tales normas los emisores deberán dar cumplimiento a toda la reglamentación al interior de sus entidades para dar celebrar contratos y adquirir obligaciones de deuda.

d) Otorgamiento de garantías

Las garantías son consideradas como operación de crédito público dado que representan un pasivo contingente para la entidad. Las entidades financieras reciben de buena manera la garantía de la Nación otorgada a alguno de sus deudores, dado que esta obligación pasara a ser considerada como riesgo autónomo teniendo como efecto que la ponderación del activo por nivel de riesgo sería de 0% disminuyendo la presión sobre el patrimonio técnico, parámetro establecido bajo los lineamientos de Basilea I; sin embargo, según los criterios de Basilea II esta ponderación puede cambiar dependiendo del modelo que adopte Colombia: si es el de un modelo de crédito o el parámetro estándar de las calificadoras de riesgo, así bajo la primera opción podría considerarse riesgo autónomo en tanto que bajo el modelo estándar actualmente debería ponderarse como una obligación de riesgo especulativo afectando la capacidad del patrimonio técnico.

Los requisitos para obtener la garantía de la Nación se encuentran establecidos en el artículo 23 del Decreto 2681 de 1993.

Al igual que las demás operaciones de crédito público el otorgamiento de la garantía por parte de la Nación proviene no solamente de la contratación de operaciones de deuda sino que es dada también a través de la ley, a título de ejemplo la garantía que la Nación otorga a los títulos emitidos en procesos de titularización de cartera hipotecaria de que trata el artículo 30 de la ley 546 de 1999.

e) Operaciones de manejo de la deuda

El gobierno nacional ha identificado que además de celebrar las operaciones de crédito público es necesario manejar la deuda dentro de un contexto integral para lo cual celebra contratos que le permiten controlar el comportamiento de las tasas de interés, los cambios de valor de las divisas en las cuales debe efectuar el servicio de la deuda y los plazos en los cuales debe servir la deuda.

En este sentido el articulo 26 determinó los requisitos para celebrar validamente tales contratos a nombre de la Nación, siendo importante resaltar que como resultado de la operación el perfil de la deuda debe mejorar cuando son ajustados los plazos para el pago de las amortizaciones, el cambio en la moneda en la cual será efectuado el servicio de la deuda o el cambio en la tasa de interés del crédito; un criterio necesario a considerar en el proceso de autorización es que el saldo de la deuda no se incremente como resultado de la operación.

De otra parte, el artículo 27 contiene los requisitos para la celebración de las operaciones de manejo de deuda de las entidades territoriales y de las descentralizadas de todos los órdenes. En general el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, otorgará la autorización siempre y cuando se demuestre la conveniencia y justificación financiera de la operación y sus efectos sobre el perfil de la deuda, mediante documento justificativo de la operación.

Una importante modificación fue incluida mediante el decreto 2283 de 2003 que incluye la posibilidad de celebrar operaciones de manejo de deuda y otros derivados no para una operación en particular sino para un portafolio de deuda, inclusive.

En el contexto internacional el mecanismo contractual a través del cual son celebradas las operaciones es el documento redactado por la International Swap Dealers Association (ISDA), este contrato se compone de tres partes: la

primera de ellas llamada contrato maestro el cual contiene las obligaciones generales que rigen los términos en los cuales serán celebradas las operaciones de cobertura, el segundo de ellos incluye los cambios particulares que lleguen a ser necesarios para una operación en particular y el tercero llamado carta de confirmación el cual contiene las condiciones particulares de la transacción que está siendo celebrada.

f) Contratos de empréstito con organismos multilaterales.

Una de las fuentes principales de financiación de la Nación son los organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Corporación Andina de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo. Tales entidades proveen recursos a la Nación asociados a diferentes proyectos tales como ajuste al sector financiero, al sector de educación, y saneamiento de agua potable o simplemente para financiar partidas del presupuesto general de la Nación.

Cada una de estas entidades cuenta con reglamentos propios los cuales son incorporados a la legislación interna, tales reglamentos deben estar acordes con la Constitución Política y a la ley nacional. Ejemplo del contenido de los reglamentos es la auditoria de los proyectos, la presentación de reportes o informes de ejecución, y la apertura de cuentas para el manejo de los recursos del crédito

g) Ley y jurisdicción

Un elemento fundamental en el proceso de contratación de las operaciones de crédito público es la Ley y la jurisdicción. El artículo 13 de la ley 80 de 1993 determina la posibilidad de pactar que la ley y la jurisdicción sean diferentes a las nacionales cuando la ejecución de las obligaciones esenciales del contrato se ejecuten en el exterior.

El artículo anotado recoge los elementos básicos que reconoce la doctrina internacional para otorgar jurisdicción a un contrato celebrado en un estado diferente al cual sería solicitado el pronunciamiento judicial. Aun cuando una de las partes del contrato es un estado o una entidad pública la jurisprudencia de Estados Unidos[10] ha reconocido que la ley sobre la cual se decidirá en el

[10] Elliot Associates v Banco de la Nación y República del Perú, 194 F. 3d 363 (2d Cir. 1999).

evento de un litigio es de derecho privado implicando que aplican las cláusulas de renuncia a reclamación diplomática y ejecución coactiva, entre otros elementos. Sin embargo, la Corte Constitucional en sentencia de marzo de 2004 acotó el campo de aplicación del anotado artículo al declarar la exequibilidad del artículo 13 anotado de la siguiente manera: el segundo inciso exequible sin condicionamientos, el tercer inciso exequible en el entendido que la celebración y la ejecución del contrato sea efectuada en Colombia y el cuarto inciso en el entendido que la discrecionalidad sólo puede ejercerse válidamente, en relación con los contratos relativos a recursos percibidos de entes u organismos internacionales, esto es, en relación con contratos de empréstito, donación, asistencia técnica o cooperación celebrados por las respectivas entidades estatales con entes u organismos internacionales.[11]

A un cuando esta norma no faculta de manera expresa el pacto de arbitrajes de acuerdo con el artículo 70 de la ley 80 de 1993 es factible su celebración, mecanismo que es ampliamente utilizado en la contratación pública.

7. Operaciones de créditos publico a entidades territoriales.

El crédito a las entidades territoriales ha despertado de manera significativa el interés de las autoridades económicas, dada su importancia macroeconomica, los efectos en la estabilidad de las entidades territoriales y del sistema financiero. Para abordar esta situación haré una referencia a la estructura financiera de las entidades territoriales dado que las actuales normas sobre endeudamiento público se fundamentan en el tratamiento de la estructura patrimonial de las entidades territoriales. Así mismo trataré las causas del endeudamiento de estos entes, una descripción de la evolución normativa y jurisprudencial relacionada con el endeudamiento y por último una referencia al régimen de endeudamiento de las entidades territoriales.

a) Estructura de ingresos de las entidades territoriales

Los ingresos públicos, son "el conjunto de recursos de los que disponen las entidades políticas para satisfacer las necesidades públicas.[12]"

[11] COLOMBIA, CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia del 16 de marzo de 2004. Magistrado Ponente: Jaime Araujo Rentería. Sentencia C-429-04

[12] JARAMILLO, ESTEBAN. Tratado de la ciencia de la Hacienda Pública. Editorial Legis. Bogotá, 1945, Pág. 46.

De acuerdo con la fuente de donde provienen, pueden clasificarse como originarios o patrimoniales, cuando provienen de los bienes del Estado; y derivados, para mencionar los que nacen del *imperium* de la misma organización. De acuerdo con la periodicidad, los ingresos públicos pueden dividirse en ordinarios y extraordinarios; donde los primeros son aquellos que se perciben de manera habitual y predeterminada, por ejemplo las rentas provenientes de impuestos y de las tasas. Los segundos, "están compuestos por los empréstitos, las emisiones de papel moneda, los impuestos y contribuciones extraordinarios, los superávit presupuestales y de tesorería, y en general todos los resultados positivos de la gestión presupuestal que sirven como recursos para el año siguiente."[13]

Los ingresos ordinarios municipales más relevantes son: el impuesto predial, la contribución por valorización, los impuestos de industria y comercio y de avisos y tableros, el impuesto a la circulación y al tránsito y el impuesto de parques y arborización. En tanto que los ingresos departamentales de mayor importancia se derivan del consumo de alcohol, cigarrillo y juego de loterías. Dentro de los ingresos extraordinarios el más importante es el endeudamiento.

Otra forma de clasificar los ingresos, corresponde con la establecida en la Constitución y se refiere a los ingresos corrientes, los cuales a su vez se dividen en ingresos tributarios y no tributarios. En este concepto se incluyen las regalías y compensaciones monetarias, las transferencias nacionales, las participaciones en las rentas de la Nación, los recursos del balance y los rendimientos financieros generados en desarrollo de la vigencia presupuestal.

Posteriormente, el artículo 3 de la ley 617 del 2000 denominó como ingresos corrientes de destinación específica a los ingresos excluidos de tal destinación, entendiendo por estos, las rentas destinadas por ley o por acto administrativo a un fin determinado.

b) El sistema general de participaciones

El artículo 356 de la Constitución Política modificado por el Acto Legislativo 1 de 2001 y la Ley 715 de 2001 establecen el porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el distrito capital y los distritos especiales para la atención directa, o a través de los municipios, de los servicios que se les asignen, siendo el destinatario principal la educación y la salud.

[13] MIRANDA T, ALFONSO. El derecho de las finanzas públicas. Editorial Legis. Bogotá. 1991, Pág. 64.

c) Estructura del gasto de las entidades territoriales

Se entiende como gasto público, "la inversión de los ingresos de las entidades políticas en la satisfacción de las necesidades públicas."[14] Estos, pueden clasificarse como ordinarios si se efectúan de manera normal y habitualmente, tales como los pagos de nómina o los cánones de arrendamiento; y como extraordinarios, si se ejecutan en circunstancias excepcionales, como los que se realizarían para conjurar una tragedia natural. También, podemos clasificarlos como: a. gastos de inversión, si se emplean para adquirir bienes estables, bienes permanentes u otro activo fijo; b. Gastos de funcionamiento, si se emplean para la adquisición de bienes fungibles o de servicios; c. Gastos de transferencia, si pasan a otra entidad o a otra persona natural o jurídica, oficial o particular, para que ejerza funciones propias del Estado; y por último, d. Gastos de deuda, si se emplean en el servicio de la deuda pública.[15]

Otra modalidad de gasto, son los gastos corrientes, en donde, entre otros se encuentran las mesadas prestacionales de las entidades territoriales, el pago de servicios personales, las transferencias de nómina, los gastos generales, y el servicio de la deuda pública.

También cabe recordar, que tras la Constitución del 91, se establecieron los gastos de inversión social, como categoría distinta de los demás gastos de inversión, a efectos de otorgarle un tratamiento preferente, a la educación y la salud.

d) Evolución de la deuda

El momento mas crítico en la evolución de la deuda territorial se presentó en septiembre de 1999, donde había cartera calificada en las categorías "C", "D" y "E" por $1.36 billones y el saldo del endeudamiento territorial ascendía a $5.7 billones[16]. Adicionalmente, para esa fecha el endeudamiento territorial, de Departamentos y Municipios, vencido con más de 30 días representaba un 40% del total.

[14] Cfr. Jaramillo, Esteban.

[15] Tomado de Cfr. Miranda T, Alfonso.

[16] A septiembre de 1999 la Asobancaria calculo dicho monto con base en los reportes de la CIFIN. A dicha base de datos no están afiliadas todas las entidades prestamistas, ni se reportan la totalidad de obligaciones por parte de las afiliadas.

La situación antes referida se produjo por la diferencia entre los ingresos de los entes territoriales y el crecimiento de la deuda publica. Los ingresos de las entidades territoriales se vieron disminuidos como consecuencia de la recesión económica enfrentada desde 1996 y en particular por la inelasticidad de los ingresos, es decir las rentas que producían los mayores ingresos disminuyeron de manera importante sin posibilidad de crecimiento de otras formas. En particular, la deuda presentó un crecimiento acelerado dadas las condiciones en que fue contratada por cuanto estaba pactada en tasas flotantes y dada la crisis financiera en que las tasas de interés tuvieron un aumento significativo representó un incremento en el valor de las cuotas haciéndola impagable para muchas entidades. De otra parte, la necesidad de cubrir partidas de gasto no financiadas, el deterioro de los recursos propios y el deseo de los mandatarios locales de reflejar a toda costa su gestión en obras públicas, llevaron a las entidades territoriales a incrementar de manera desmedida el endeudamiento público. [17]

La situación antes anotada comenzó a mejorar a partir de la expedición de la ley 358 de 1997 y con la facultad de que los entes territoriales sean admitidos en acuerdos de reestructuración de deuda de que trata la Ley 550. La mejora en las finanzas de las entidades territoriales se ha hecho tan palpable que para el cierre del 2003 algunas entidades empezaron a reflejar superávits en sus estados financieros, como consecuencia de medidas mas estrictas para acceder al crédito y un mejor manejo administrativo de sus ingresos y gastos; no obstante lo anterior, los acuerdos de reestructuración aun se encuentran en su etapa de ejecución lo cual no permite asegurar que la situación ha tornado totalmente a la normalidad y algunas entidades territoriales no cuentan con capacidad de pago para adquirir nueva deuda y por lo tanto iniciar nuevos proyectos de infraestructura.

e) Descripción normativa y jurisprudencial

En primer lugar es necesario efectuar un análisis desde el punto de vista constitucional en relación con la capacidad y autonomía de las entidades territoriales para adquirir endeudamiento. En cuanto a las facultades de dichos entes, la Corte Constitucional considera que estas no son absolutas y deben conciliarse de acuerdo con el principio unitario del Estado.

[17] Documento "La problemática actual de los departamentos y la posición del gobierno nacional en la búsqueda de soluciones", publicado por el Ministerio de Hacienda, en mención a la intervención del entonces Ministro, Doctor Juan Camilo Restrepo en el foro Nacional de Secretarios de Hacienda Departamentales, Ibagué, 19 de febrero de 1999.

Tal visión se determina en el análisis integral que hace la Corte[18] de las normas relacionadas con el crédito público al determinar que esta regido por el artículo 334 de la Carta el cual dispone "la dirección general de economía estará a cargo del Estado"; el 189 numeral 25, que le otorga al presidente de la República la facultad de organizar el crédito público, reconocer la deuda nacional y organizar su servicio, y, por su parte, el numeral 3° del artículo 268 superior, impone al Contralor General de la República, la obligación de llevar el registro de la deuda pública de la Nación y de las entidades territoriales.

En cuanto a las facultades del gobierno nacional para reglamentar los términos de las operaciones de crédito público los artículos 295 y 364 de la Constitución, son explícitos en deferir a la ley la regulación de las condiciones del endeudamiento de las entidades territoriales. Estas normas superiores especiales, que involucran un aspecto relevante del orden público económico, prevalecen sobre las generales sobre autonomía presupuestal local. La anterior conclusión no pugna con la autonomía de lo departamentos y municipios en materia crediticia. Ya que de acuerdo con el artículo 287 de la Constitución Política las entidades territoriales gozan de autonomía *«para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley"*. Con fundamento en el anterior principio constitucionalmente se encuentra sustento para que la Nación controle el nivel de endeudamiento de los entes territoriales[19].

El Gobierno Nacional con el propósito de determinar la capacidad de pago de los entes territoriales de acuerdo con la situación financiera generada a partir de las nuevas exigencias y estructura de recursos establecida por la Constitución de 1991, presentó un proyecto de ley[20] el cual determinó la formula para calcular la capacidad de pago de los entes territoriales, bajo esta nueva concepción dicha capacidad debía estar edificada desde la ejecución de los recursos y no en los recursos proyectados, dicho proyecto se materializó posteriormente en la ley 358. La Corte Constitucional mediante sentencia C-404 de 20001[21] determinó la constitucionalidad de los artículos que establecían la capacidad de pago, las sanciones a los establecimientos de crédito y a los funcionarios que celebren operaciones de crédito público en desconocimiento de

[18] Cfr Sentencia C-783 de 1999 Corte Constitucional.

[19] COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia del 6 de agosto de 1992. Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz. Sentencia C-478 de 1992.

[20] Cf. Guillermo Perry Rubio. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS AL PROYECTO DE LEY 68 DE 1995 SENADO. Gaceta del Congreso N° 252 del 23 de agosto de 1995. Pág 2.

[21] COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia del 19 de abril de 2001. Magistrado Ponente: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. Sentencia C-404 de 2001.

las normas que rigen la materia. En esta sentencia la Corte consideró que la definición de capacidad de pago estaba cobijada bajo el principio de razonabilidad y proporcionalidad dado que el propósito era impedir que la atención de la deuda pública se hiciese imposible.

A continuación haremos una revisión de la ley 358 y el decreto 696 de 1998, dado que son las normas que determinan el régimen de endeudamiento.

Los créditos a otorgar por virtud de lo previsto en el artículo 1o de la Ley 358 de 1997, no pueden exceder la capacidad de pago de la entidad, la cual se presume que existe cuando los intereses de la deuda al momento de celebrar una nueva operación de crédito, no superan el cuarenta por ciento (40%) del ahorro operacional, tal concepto es ampliamente explicado así:

> "En este sentido, el ahorro operacional es definido como aquellos recursos de que dispone la entidad después de haber atendido con sus ingresos todos los pagos, excluyendo los intereses de la deuda (...). Este ahorro operacional representa el respaldo que un municipio tiene para asumir nuevos compromisos bien sea de inversión o de endeudamiento y puede estar basado en ejecuciones presupuestales.
> En segundo lugar el mencionado ahorro debe ser medido en forma relativa al endeudamiento. De este último se conocen dos estados precisos: el saldo de la deuda que mide el total de obligaciones provenientes de capital y el servicio de la deuda, que es un concepto de flujo de fondos, calculado con una frecuencia mínima anual y que incorpora los pagos por amortizaciones, intereses, y comisiones. (...) La evaluación del saldo de la deuda también permite determinar la exposición absoluta al endeudamiento, ya que es un rubro financiero más estable y de largo plazo.
>
> El servicio de la deuda, que es un evento dinámico, es empleado para medir la relación entre el crecimiento real del ahorro de una entidad y el de los gastos financieros para que el endeudamiento sea sostenible.
>
> Por lo tanto una medida de capacidad de pago de las entidades territoriales colombianas debe contar con dos índices que controlen tanto la tendencia del endeudamiento como los costos financieros, relativos al ahorro operacional.[22] "

El ahorro operacional se calcula conforme la regla señalada en el parágrafo del artículo 2o. de la Ley 358 de 1997, en cuyo caso, cuando se registren niveles de endeudamiento inferiores o iguales al 40%, la contratación del endeudamiento es efectuada por la entidad territorial de manera autónoma.

[22] Cfr Perry Proyecto de Ley.

Cuando el endeudamiento de la entidad territorial se sitúe en una relación intereses/ahorro operacional superior al 40% sin exceder el 60%, los establecimientos de crédito podían otorgarles crédito, sin que para el efecto se requiera de autorización, siempre y cuando el saldo de la deuda de la vigencia anterior no se incremente a una tasa superior a la variación del índice de precios al consumidor (IPC) proyectado por el Banco de la República para la vigencia, sin incluir la deuda atribuida a los pasivos pensionales contenidos en la ley 100 de 1993. Si bien es cierto la ley 358 creaba esta instancia intermedia tal categoría a partir de la expedición de la ley 795 de 2003 desapareció al derogar los artículos pertinentes, lo cual indica que las entidades territoriales cuya relación de intereses se encuentre en esta franja no serán sujetos de crédito.

De otro lado, los establecimientos de crédito podrán otorgar financiación a los entes territoriales que, presentando una relación intereses/ahorro operacional superior al 60% o una relación saldo de la deuda/ingresos corrientes superior al 80%, siempre y cuando las necesidades de recursos sean excepcionales y cuenten con autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Como forma adicional para controlar el crédito a las entidades territoriales el Gobierno Nacional a través del Decreto 2187 de 1997 modificado por el Decreto 2448 de 1998 determinó la forma de ponderación de los créditos, a través de esta norma impuso un régimen altamente gravoso para los establecimientos de crédito dado que el otorgamiento de financiación a los entes territoriales dentro de los montos allí anotados implica una reducción importante en el patrimonio técnico de la entidad. *Norma que buscaba restringir el otorgamiento de crédito a las entidades territoriales al afectar su patrimonio técnico y que hoy desde la perspectiva de Basilea II se podría entender como una verdadera aproximación al riesgo que representan las entidades territoriales.*

f) La garantía-pignoración de rentas

El instrumento por excelencia utilizado por las entidades territoriales para otorgar como garantía admisible a los establecimientos de crédito, para obtener financiación, es la pignoración de rentas. Dado que el objeto del acuerdo es el compromiso de destinar los recursos de aquellos activos de la entidad que generan un flujo de caja al servicio de la deuda por ejemplo las transferencias que reciba de la Nación, para el caso de un municipio; este compromiso no se considera una garantía como tal sino un medio de pago. Una característica adicional de esta garantía es que el monto de la misma no es exacto dado que la afectación se refiere a los recursos que la entidad recibirá como producto del impuesto o de la transferencia que efectúe la Nación.

En este sentido el objeto de este acuerdo permitió que los administradores locales con fundamento en proyecciones pignoraran rentas por montos muy superiores a los efectivamente recibidos o pignoraran la renta para garantizar el pago de diversos créditos. Situación que trajo como consecuencia la imposibilidad en el pago de las cuotas en los plazos acordados obligando así al pago de intereses de mora con la consecuencia de representar mayores costos netos del crédito.

De otra parte los administradores otorgaban en garantía rentas de un sector para créditos que fueron utilizados en actividades diferentes a la cual pertenecía la renta, rompiendo así uno de los postulados básicos de la financiación acerca de la correspondencia entre el uso de los recursos del crédito y la garantía otorgada. Para corregir esta situación fueron expedidas normas que obligan a mantener la correspondencia perdida entre el uso de los recursos de crédito y la destinación de la renta. Valga la pena anotar que la ley le otorgó la obligación de verificar tal correspondencia a los establecimientos de crédito[23] al momento de aprobar las operaciones de endeudamiento tal como lo establece el artículo 11o. de la Ley 358 de 1997. En este sentido, la garantía sólo será admisible, para los efectos de los cupos individuales de crédito, si la inversión a financiar tiene como finalidad la provisión de los mismos servicios, actividades o sectores establecidos en la ley para la destinación de la renta dada en garantía.

Para tal efecto, deberán observarse los requisitos establecidos por, el decreto 2360 de 1993 sobre cupos individuales de crédito en relación con las garantías admisibles y la ley 358 de 1997 acerca de los límites a los niveles de endeudamiento.

La efectividad de los contratos de garantía no ha sido demostrada judicialmente por cuanto, a título de ejemplo, cuando los entes territoriales incumplían el pago de sus obligaciones de acuerdo con los términos iniciales del contrato éstos celebraban nuevos acuerdos de reestructuración de la obligación o en un escenario crítico celebraban acuerdos de reestructuración en los términos de la ley 550 los cuales normalizaban el estado de la obligación.

g) Los planes de desempeño

Es evidente, que la exigencia de un plan de desempeño financiero, definido en el artículo 9 como programas de ajuste fiscal, financiero y administrativo

[23] La Superintendencia Bancaria, consciente de esta situación, expidió la Circulares Externas Nos. 057 de 195, 02 y 15 de 1996, tendientes a reglamentar el otorgamiento de créditos por parte del sistema financiero a las entidades territoriales.

tendiente a restablecer la solidez económica y financiera de la entidad, muestra la preocupación del Estado por sanear las finanzas de la entidad. A través de tales planes se pretende que la entidad vuelva a adquirir la capacidad de pago, racionalice el gasto y fortalezca el recaudo de impuestos y mejore su gestión financiera. El cumplimiento de los planes de desempeño estará a cargo de la Contraloría General de la Nación y las contralorías regionales.

Así las cosas, los establecimientos de crédito se abstendrán de otorgar cualquier nuevo endeudamiento a las entidades territoriales que incumplan el plan de desempeño a que se refiere el artículo 9o. de la Ley 358 de 1997, so pena de ser sancionados por la Superintendencia Bancaria, salvo que tratándose de una nueva administración ésta cuente con autorización para el efecto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Esta intención del gobierno central y de la rama Legislativa, fue desarrollada posteriormente por la ley 617 del 2000 que de manera explícita aborda el tema del ajuste fiscal. El artículo 26 de esta ley, hace obligatoria la adopción de un programa de saneamiento fiscal para aquellas entidades que presenten problemas en sus finanzas.

A nuestro juicio, puede concluirse que las normas sobre programas de saneamiento fiscal expedidas en virtud de la ley 617, adicionan y complementan (incluso pueden derogar), los planes de desempeño contemplados en la ley 358 para entidades territoriales de alta concentración de crédito; por tratar la misma materia, con los mismos fines, con posterioridad y especialidad. La ley 617 de 2000 precisó la posibilidad de reestructuración de la deuda antigua y la contratación de nuevos créditos para ajuste fiscal con garantía de la Nación.

El decreto 192 de 2001, determinó las condiciones en las cuales la Nación garantizaría los créditos contratados por las entidades territoriales para financiar el ajuste fiscal establecido en la Ley 617 de 2000 y también garantizaría hasta el 40% de las deudas vigentes a 31 de diciembre de 1999 que sean reestructuradas en condiciones favorables.

h) Las entidades territoriales y los acuerdos de reestructuración

Dada la gravosa situación de las entidades territoriales a través del artículo 58 de la ley 550 de 1999 les fue permitido celebrar acuerdos de reestructuración reflejando así que las entidades territoriales son autónomas en el pago de sus obligaciones y que están expuestas a ser declaradas insolventes, situación que solamente se predicaba de los entes privados o de los públicos que fueron constituidos bajo la figura de sociedades.

Para la Corte Constitucional[24] la aplicación de los acuerdos de reestructuración empresarial a las entidades territoriales no sólo se fundamenta en el propósito interventor de lograr el desarrollo armónico de las regiones, sino también en la competencia del legislador para intervenir en el ámbito de la autonomía de dichos entes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 287 de la Carta, sin afectar su núcleo esencial, conformado por la posibilidad de gestionar sus propios intereses y constituir sus formas de gobierno y de administración local -funciones de autogobierno y autogestión-. Esta intervención, claro está, debe encontrar justificación en razones vinculadas con el interés general tales como la estabilidad macroeconómica y financiera de la Nación, que en el caso de la Ley 550 de 1999 se patentiza en la necesidad de propender por la viabilidad financiera de los entes territoriales cuyos efectos de orden macroeconómico son indiscutibles.

El artículo 58 de la Ley 550 de 1999[25] contiene las disposiciones especiales para las entidades territoriales, dado que por disposición del artículo citado, serán igualmente aplicables las normas y procedimientos previstos para la reestructuración empresarial del sector privado solo en lo que fuera compatible con sus características y naturaleza, tomando como fundamento el propósito interventor plasmado en el articulo 334 de la Constitución de *"promover el desarrollo armónico de las regiones"* el cual debe ser propiciado por el mismo Estado.

i) La Ley 819 de 2003

Esta ley introdujo importantes cambios a la estructura del financiamiento territorial, en general su propósito es restringir el acceso al crédito. Allí se señala que la capacidad de pago de las entidades territoriales se analizará para todo el período de vigencia del crédito que se contrate y si al hacerlo, cualquiera de los dos indicadores consagrados en el artículo 6° de la Ley 358 de 1997 se ubica por encima de los límites allí previstos, la entidad territorial seguirá los procedimientos establecidos en la citada ley, siendo aplicables únicamente los antes señalados.

[24] COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia del 31 de octubre de 2001. Magistrado Ponente: Dra. Clara Inés Vargas Hernández. Sentencia C-1143 de 2001.

[25] La norma en comento dispone: "Artículo 58. Acuerdos de reestructuración aplicables alas entidades territoriales. Las disposiciones sobre acuerdos de reestructuración e instrumentos de intervención a que hace referencia esta ley serán igualmente aplicables a las entidades territoriales, tanto en su sector central como descentralizado, con el fin de asegurar la prestación de. Los servicios a cargo de las mismas y el desarrollo de las regiones, teniendo en cuenta la naturaleza y las características de tales entidades..."

Con respecto a los créditos de tesorería otorgados por entidades financieras a las entidades territoriales se modificó en el sentido que serán destinados exclusivamente a atender insuficiencia de caja de carácter temporal durante la vigencia fiscal además de cumplir con los requisitos establecidos en tal norma

La ley en comento introdujo dos importantes ajustes el primero de ellos referido a que adicionalmente a los requisitos exigidos por las normas relacionadas, para la contratación de nuevos créditos por parte de los departamentos, distritos y municipios de categorías especial, 1 y 2 será requisito la presentación de una evaluación elaborada por una calificadora de riesgos, vigiladas por la Superintendencia de Valores en la que se acredita la capacidad de contraer el nuevo endeudamiento. Este requisito si bien pretende hacer un análisis riguroso por un tercero neutral adolece de un vicio técnico dado que las sociedades calificadoras de riesgo emiten una opinión sobre la calidad crediticia del sujeto en estudio y no pueden certificar acerca de la capacidad de contraer el endeudamiento y su posibilidad de repago, de otra parte una certificación de esta naturaleza trasladaría la función obvia y natural de un establecimiento de crédito que es la de analizar el riesgo de una entidad territorial a una sociedad calificadora de riesgo. En cuanto a los establecimientos de crédito esta calificación juega un papel fundamental en el diseño del SARC el cual recoge los postulados de Basilea II sobre análisis de riesgo.

El otro elemento fundamental es la valoración de los pasivos contingentes nuevos que resulten de la celebración de operaciones de crédito público, otros contratos administrativos y sentencias y conciliaciones cuyo perfeccionamiento se lleve a cabo con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 448 de 1998[26], dicha valoración será aprobada por la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se manejarán de acuerdo con lo establecido en dicha ley. La valoración de los pasivos contingentes perfeccionados con anterioridad a la vigencia de la citada Ley 448 de 1998, será realizada por el Departamento Nacional de Planeación, con base en procedimientos establecidos por esta entidad.

j) Endeudamiento de las entidades descentralizadas de orden territorial

El decreto 610 de 2002 reglamentario de la ley 358 de 1997 creó el sistema de pago estableció el sistema obligatorio de calificación de capacidad de pago

[26] La ley 448 de 1998 crea el Fondo de Contingencias Pasivas el cual es utilizado como mecanismo de garantía a través de aportes a un fondo administrado por la fiduciaria la previsora de acuerdo con la metodología establecida por el Ministerio de Hacienda y Credito Publico

para las entidades descentralizadas del orden territorial el cual obliga a las entidades anotadas a obtener calificación por parte de una sociedad calificadora de riesgo para poder acceder a financiación; así mismo esta norma establece los criterios que debe seguir para tal propósito.

8. Gestión de riesgo en el marco de las regulaciones propuestas por el comité de Basilea

El acuerdo de Basilea, que desde 1988 ha constituido la base para la definición del capital mínimo requerido por las instituciones financieras, inició el análisis sobre un nuevo marco que se ha denominado Basilea II, el cual incorpora profundos cambios en esta materia.

Hasta hoy, el acuerdo vigente define una metodología de determinación del nivel de solvencia, que toma como referencia una ponderación del riesgo y en consecuencia el capital requerido por cada tipo de activos, sean éstos cartera, bonos del sector real, cartera del sector bancario, cartera soberana o de entes territoriales. Es indudable que en la actualidad existen herramientas de análisis de riesgos que deben ser incorporadas a la gestión de las entidades crediticias.

Los cambios principales en los requisitos de capital mínimo del acuerdo de 1988 están en el enfoque del riesgo crediticio y en la inclusión de requerimientos de capital por riesgo operativo. En otras palabras, el primer pilar del Acuerdo de Basilea II propone cambiar la definición de activos ponderados por nivel de riesgo en:

1. Modificaciones sustanciales en el tratamiento del riesgo de crédito; y
2. La introducción de un tratamiento explícito para el riesgo operativo, lo cual resultará en una medición de dicho riesgo que se incluirá en el denominador del coeficiente de capital del banco.

Es en este sentido que el nuevo Acuerdo busca que las entidades realicen un trabajo de evaluación del riesgo futuro de cada uno de sus grupos de activos y de cada uno de sus negocios, incluyendo, de manera particular y novedosa, el riesgo operativo, que se hace cada día más importante en la medida en que se incorporan tecnologías automáticas de operación de los servicios financieros. De esta evaluación, la institución financiera debe lograr una adecuada administración del riesgo, una determinación del nivel de capital requerido para la gestión del negocio, sin que se exponga la estabilidad futura de la institución y, al mismo tiempo, procurar una mayor transparencia hacia la comunidad de

inversionistas, sobre el riesgo que la institución enfrenta y la forma como lo administra y mitiga.

Es importante resaltar que a partir de Basilea II las exposiciones a varios tipos de contrapartes como estados, bancos y empresas, serán asignadas ponderaciones del riesgo basadas en evaluaciones efectuadas por instituciones externas de evaluación del crédito, es decir sociedades calificadoras de riesgo o a través de modelos de análisis de riesgo diseñados por cada entidad financiera. Este Acuerdo provee una mayor diferenciación del riesgo, modificando el tratamiento de las exposiciones de los bancos a Estados. En este sentido, para las exposiciones de los bancos a los riesgos soberanos, el acuerdo propone el utilizar los puntajes de crédito atribuidos por organismos de crédito de exportación.

En materia de garantías el acuerdo nos dice que para que un banco obtenga reducciones de capital por recibir derivados crediticios o garantías, la protección crediticia debe ser directa, explicita, irrevocable e incondicional. Si se cumplen estas condiciones los bancos podrán reconocer protección crediticia proporcionada por soberanos, bancos, compañías de valores y empresas, con una evaluación externa de A o mejor, según los criterios de evaluación de las agencias calificadoras de riesgo, en este punto el cambio es importantísimo dado que se modifica enormemente el criterio de medición de riesgo y se refleja en el peso en el patrimonio técnico. Algunos sectores desconfían de la aplicabilidad de los principios contenidos en el nuevo acuerdo de Basilea II, ya que "no es claro que las buenas intenciones de los reguladores puedan ser exitosamente incorporadas en la reglamentación. Es un trabajo de la mayor dificultad y con muchos detalles aún por desarrollar."[27] Las nuevas normas sólo entrarán a regir -en el mejor de los casos- en el 2005; preocupa la posibilidad de la creación de distorsiones o contradicciones con el ánimo de ajustar de manera temprana la filosofía de supervisión. Pero no queda duda de que los principios están claros y que es conveniente que las entidades se unan a las tendencias internacionales, ajustando nuestros sistemas de administración del riesgo a los nuevos principios.

El nuevo marco intenta ajustar los requerimientos regulatorios de capital a los riesgos subyacentes, y proveer a las entidades y a sus supervisores de varias opciones para la evaluación de la adecuación del capital dentro de los cuales deberá reflejarse el impacto en la valoración de riesgo de la Nación, de los entes territoriales y de las entidades descentralizadas de todos los niveles.

[27] Ibídem.

a) Circular externa 042 de 2001[28]

La circular de riesgos de mercado tiene como objetivo establecer el marco general que deben seguir los establecimientos de crédito para la medición de los riesgos. Se busca contribuir al desarrollo de un modelo integral de administración de activos y pasivos, que considere aspectos tanto cuantitativos como cualitativos. Este proceso de gestión de riesgos debe ser entendido de manera integral considerando para ello el marco regulatorio que sobre el tema ha expedido la Superintendencia a través de la Circular Externa 088 de 2000.

La circular en mención mejora los modelos de medición de riesgos de mercado, en relación con la Resolución 001 de 1996, permitiendo, entre otros aspectos, reconocer las características particulares de cada entidad, incorporando nuevos instrumentos financieros y, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1720 de 2001[29], se establecen requisitos de capital para cubrir los respectivos riesgos asumidos por las entidades, en este decreto se cambió la fórmula para calcular la relación de solvencia, introduciendo un componente de riesgo de mercado en el denominador. Valga la pena anotar que este ajuste refleja los parámetros de Basilea II en la determinación del patrimonio técnico al incluir una medición de riesgo y deja de lado únicamente el criterio estándar.

En resumen, la norma establece:

1. La obligatoriedad de medir la exposición a los riesgos de mercado, originados en las operaciones de intermediación financiera y de tesorería que realizan los intermediarios financieros, considerando los siguientes riesgos:

   • Riesgo de tasa de interés.

   • Riesgo de tasa de cambio

   • Riesgos de precio de instrumentos de renta variable

2. Para ese efecto, la Superintendencia Bancaria establece un modelo estándar de medición para cada uno de los factores de riesgo arriba identificados, siguiendo muy de cerca la metodología estándar propuesta por Basilea desde 1993 con sus posteriores enmiendas (principalmente las de 1995 y 1996), pero permite igualmente la utilización de modelos internos desarrollados por las entidades financieras, siempre y cuando los mismos cum-

[28] Por la cual se establecen las actividades mínimas a realizar por los jefes de control interno o quienes hagan sus veces con relación al control interno contable y la estructura de los informes establecidos en la Resolución 196 de 2001 de la Contraloría General de la Nación.

[29] COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDAY CREDITO PUBLICO. DECRETO 1720 de 2001. "por el cual se establece la relación mínima de solvencia de los establecimientos de crédito". DIARIO OFICIAL 44.530. En Imprenta Nacional, Bogotá, 2001.

plan unos requisitos mínimos de confiabilidad y que la calidad del proceso de gestión de riesgos, de acuerdo con los parámetros fijados en la circular 88, sea adecuada.

b) Riesgo soberano

Colombia actualmente cuenta con una ponderación riesgo para los títulos de deuda pública emitidos por la Nación de 0%, las obligaciones que cuentan con su garantía y los créditos adquiridos por la Nación, la cual esta determinada normativamente, de acuerdo a los principios definidos en el acuerdo de Basilea I; sin embargo, la práctica internacional ha demostrado que un manejo más eficiente del riesgo requiere que se haga un estudio real de los factores que pueden afectar el riesgo de crédito, específicamente un estudio concienzudo del riesgo soberano, pasaría a tener unas ponderaciones diferentes. En el mercado de deuda pública colombiana en el ámbito internacional, factores como el déficit fiscal, la situación económica del país, la estabilidad política, etc. son factores determinantes para la toma de decisiones por parte de un inversionista internacional; sin embargo, estos factores en el ámbito interno son desestimados.

Sin embargo, la aplicación en Colombia del acuerdo de Basilea II para las entidades territoriales puede tener como efecto no deseado que algunas entidades dejen de ser sujetos de crédito, dado que su estructura financiera, política y su capacidad de generar y recaudar nuevos impuestos es altamente limitada determinaría una alta exposición al riesgo de los establecimientos de crédito, la cual podría ser compensada únicamente con una alta tasa de interés, situación que es aplicable en aquellos países donde no existe limite a la tasa de interés de colocación, confirmando así la reiterada critica que Basilea II es procíclico y deben generarse criterios propios para su aplicación en países en desarrollo.

Bibliografía

CABALLERO, Carlos. Una nota sobre la evolución, la estructura de la deuda pública, y su implicación en el sistema financiero colombiano. En. Borradores de Economía. Febrero 2000 (No. 200).

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. LEY 5 DE 1992. "Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes". En Diario Oficial No. 40.483. Bogotá: Imprenta Nacional, 1992

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. LEY 31 DE 1992. "Por la cual se dictan las normas a las que deberá sujetarse el Banco de la República para el ejercicio de sus funciones, el Gobierno para señalar el régimen de cambio internacional, para la expedición de los Estatutos del Banco y para el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control del mismo, se determinan las entidades a las cuales pasarán los Fondos de Fomento que administra el Banco y se dictan otras disposiciones." En Diario Oficial No 40.707, Bogotá: Imprenta Nacional: 1993. Fe de erratas Diario Oficial No. 40.944, de 12 de julio de 1993. Para subsanar un error aparecido en el artículo 59 de la ley 31 del 29 de diciembre de 1992, cuya publicación se hizo en el Diario Oficial número 40.707, Bogotá: Imprenta Nacional, 1993.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. LEY 80 DE 1993. "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública". En Diario Oficial No. 41.094, Bogotá: Imprenta Nacional 1993

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. LEY 358 de 1997. "Por la cual se reglamenta el artículo 364 de la Constitución y se dictan otras disposiciones en materia de endeudamiento" En Diario Oficial No. 42.973, Bogotá: Imprenta Nacional, 1997.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. LEY 533 de 1999 "Por la cual se amplían las autorizaciones conferidas al Gobierno Nacional para celebrar operaciones de crédito público externo e interno y operaciones asimiladas a las anteriores, así como para garantizar obligaciones de pago de otras entidades estatales y se dictan otras disposiciones". En Diario Oficial No 43.779, Bogotá: Imprenta Nacional, 1999.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. LEY 546 DE 1999. "Por la cual se dictan normas en materia de vivienda, se señalan los objeti-

vos y criterios generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular un sistema especializado para su financiación, se crean instrumentos de ahorro destinado a dicha financiación, se dictan medidas relacionadas con los impuestos y otros costos vinculados a la construcción y negociación de vivienda y se expiden otras disposiciones." En: Diario Oficial No. 43.827. Bogotá: Imprenta Nacional, 1999.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. LEY 550 DE 1999. "Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley" En Diario Oficial No. 43.940, Bogotá: Imprenta Nacional, 2000. Ley publicada originalmente publicada en el Diario Oficial No. 43.836 de fecha 30 de diciembre de 1999, la Ley fue publicada nuevamente para corregir errores de trascripción y para garantizar su correcta promulgación.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. LEY 617 de 2000. "Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional". En Diario Oficial No. 44.188, Bogotá: Imprenta Nacional, 2000.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. LEY 715 DE 2001. "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros". En Diario Oficial No 44.654. Bogotá: Imprenta Nacional 2001.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. LEY 781 DE 2002. "por la cual se amplían las autorizaciones conferidas al Gobierno Nacional para celebrar operaciones de crédito público externo e interno y operaciones asimiladas a las anteriores y se dictan otras disposiciones." En Diario Oficial 45.041. Bogotá: Imprenta Nacional, 2002.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. LEY 795 de 2003. "Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones" En Diario Oficial No. 45.064. Bogotá: Imprenta Nacional, 2003.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS AL PROYECTO DE LEY 68 DE 1995 SENADO. En Gaceta del Congreso N° 252. Bogotá: Imprenta Nacional, 1995.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS AL PROYECTO DE LEY 390 DE 1999 CAMARA. En Gaceta del Congreso N° 8. Bogotá. Imprenta Nacional, 1999.

COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. DECRETO 2360 de 1993. «Por el cual se dictan normas sobre límites de crédito". DIARIO OFICIAL 41.120. En Imprenta Nacional, Bogotá, 1993.

COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. DECRETO 111 de 1996. "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto. En Diario Oficial 42.692. Bogotá: Imprenta Nacional, 1996.

COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. DECRETO 2448 DE 1998. "Por medio del cual se modifica el Decreto 2187 de 1997". En Diario Oficial. 43444. 4, Bogotá: Imprenta Nacional, 1998.

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Decreto 1363 de 2000. "por el cual se modifica la estructura del Departamento Nacional de Planeación. En Diario Oficial 44.089. Bogotá. Imprenta Nacional, 2000

COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. DECRETO 192 de 2001. "por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 617 de 2000". DIARIO OFICIAL 44.324. En Imprenta Nacional, Bogotá, 2001.

COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. DECRETO 610 de 2002. "por medio del cual se reglamenta la Ley 358 de 1997". DIARIO OFICIAL 44.764. En Imprenta Nacional, Bogotá, 2002.

COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. DECRETO 2283 DE 2003. "Por el cual se reglamentan algunas operaciones relacionadas con crédito público". DIARIO OFICIAL 45.277. En Imprenta Nacional, Bogotá, 2003

COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA BANCARIA. CIRCULAR EXTERNA 088 DE 2000. "Instruye sobre requisitos mínimos de administración de riesgos que deberán cumplir las entidades vigiladas para la realiza-

ción de sus operaciones de tesorería" Boletín Superintendencia Bancaria 565. En Imprenta Superintendencia Bancaria, Bogotá. 2000.

COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA BANCARIA. CIRCULAR EXTERNA 042 DE 2001. Criterios y procedimientos para la medición de riesgos de mercado. Boletín Superintendencia Bancaria 615. En Imprenta Superintendencia Bancaria, Bogotá. 2001.

CORREA, Patricia. Public Debt, Public Debt Markets and Monetary Policy In Colombia. En Borradores de Economía. No. 147, Banco de la República, febrero de 2002.

CLAVIJO, Sergio. Deuda Pública Cierta y Contingente. el caso de Colombia. En: Borradores de Economía. abril de 2002.

DINAMICA Y CARACTERISTICAS DE LA DEUDA PUBLICA EN COLOMBIA: 1996-MARZO DE 2002. Lozano e. Luis Ignacio.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Manual de Operaciones de Crédito Público. Documento inédito. Bogotá, 2002.

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA MACROECONÓMICA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. La Sostenibilidad de la Deuda. Soporte del Estado Comunitario. Documento inédito. Bogotá, 2003.

HERNANDEZ, Antonio, LOZANO, Luis, MISAS, Martha. La disyuntiva de la deuda pública: pagar o sisar. En: Revista de Economía Internacional, segundo semestre de 2000. (No 3).

JARAMILLO, Esteban. Tratado de la Ciencia de la Hacienda Pública. Editorial Legis. Bogotá, 1945, Pág. 46.

COLOMBIA. JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPUBLICA. RESOLUCION EXTERNA 3 DE 1998. "Por la cual se señalan las condiciones financieras a las cuales deben sujetarse las entidades públicas para colocar títulos en moneda legal colombiana". Boletín Número 8. En: Banco de la República, Bogotá, 1998.

COLOMBIA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPUBLICA. RESOLUCION EXTERNA 8 DE 2000. "Por la cual se compendia el régimen de cambios internacionales." Boletín Número No. 16. En: Banco de la República, Bogotá, 2000.

COLOMBIA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPUBLICA. RESOLUCION EXTERNA 8 DE 2001. "Por la cual se señalan las condiciones financieras a las cuales deben sujetarse las entidades públicas para colocar títulos en moneda legal colombiana". Boletín No. 41. En: Banco de la República, Bogotá, 2001.

MIRANDA T, ALFONSO. El Derecho de las Finanzas Públicas. Editorial Legis. Bogotá. 1991, Pág. 64.

LOPEZ SANDOVAL, Eduardo Luis. Sovereign debt restructuring: should be worried about elliott?. Cambridge, MA. May 2002.

http://www.law.harvard.edu/programs/pifs/pdfs/eduardo_sandoval.pdf.

RESTREPO, JUAN CAMILO. "La problemática actual de los departamentos y la .posición del Gobierno Nacional en la búsqueda de soluciones". Publicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Febrero de 1999.